අංක සී 24 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

ඇපැල් ගැනීම්, නඩු පැවරීම් අනුමත කරන ලෙස කරන ඉල්ලීම් හා ආණ්ඩුවේ නීති උපදේශක සමග කරන සම්මුඛ සාකච්ඡා

(ඒ) නිදහස් කිරීමකට හෝ නිදෙස් කිරීමකට විරුද්ධව ඇපැල් ගැනීම්

මහෙස්ත්‍රාත් උසාවියක් ඉදිරියේ කළ ලඝු නඩු විභාගයක දී කිසි යම් චුදිතයකු නිදෙස් කිරීමට හෝ නිදහස් කිරීමට විරුද්ධ ව ඇපැලක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය යි පොලිස් නිලධාරියකුට පෙනී ගිය විට, ඔහු වහාම ඒ බව එම පළාතේ හෝ දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියාටැ දැනුම් දිය යුතු ය

2. මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු නිකුත් කරන **නිදහස් කිරීමේ නියෝගයකට** විරුඬ ව ගන්නා ඇපැලක් එම නියෝගයේ දින සිට දින **10ක්** ඇතුළත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එම නඩුවේදී නිදහස් කිරීමේ නියෝගය දුන් දින සිට දින 4 ක් ඇතුළත (ඒ) නඩු පෙතේ සහතික කළ පිටපතක්, (බී) තොරතුරු පොතෙන් ගත් සහතික කළ උද්ධෘත හා ඇපැලේ දී ඉදිරිපත් කළ යුතු කරුණු පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ද සමග ඇපැල් පෙත්සමේ කෙටුම්පතක්, එම දිසාවේ නියෝජ්‍ය පොලිස් ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් මගින් ආණ්ඩුවේ නීති උපදේශක වෙත යැවිය යුතු ය. ඇපැලක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ද නැද්ද යන ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් තමාගේ නිර්දේශය ද සහකාර පොලිස් අධිකාරි සවකීය **සමර්පණ** වාර්තාවෙහි සටහන් කළ යුතු ය. **නිස්සාර කරුණු** උඩ ඇපැල් ගැනීමට කිසි සේත් වැයම් නොකළ යුතු බව සලකා ගත යුතු ය. ඇපැලක් ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ ආණ්ඩුවේ නීති උපදේශක විසින් ඇපැල් පෙත්සම් කෙටුම්පත නීති පක්ෂයෙන් පරීක්ෂා කර බැලූ පසු ව පමණකි.

3. මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු විසින් දෙන්නට යෙදුණු නිදොස් කිරීමේ නියෝගයකට විරුද්ධ ව ගන්නා ඇපැලක් ඇටෝර්නි ජනරාල්වරයාගේ අනුමතිය ඇති ව **එම නියෝගයෙන් දින 28ක් ඇතුළත** ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. (මෙම කාල සීමාවට ඉරිදා දින හා ආණ්ඩුවේ නිවාඩු දින ද ඇතුළත් වේ). නිදහස් කිරීමකට විරුද්ධ ව ගන්නා ඇපැලක දී අනුගමනය කරන කාර්ය පරිපාටිය ම මේ විධියේ ඇපැලක දී ද අනුගමනය කළ යුතු ය. ඇපැලක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ද නැද්ද යනු සලකා බැලීමට ඇටෝර්නි ජනරාල්වරයාට සම්පූර්ණ වැඩ කරන දින 12 ක් අවශ්‍ය හෙයින් ද, එම ප්‍රශ්නය ම සලකා බැලීමට පොලිස් මූලස්ථානයට සතියක් තිබිය යුතු හෙයින් ද, නිදෙස් කිරීමේ නියෝගය දුන් තැන සිට දින 9 ක් ඇතුළත පොලිස් මූලස්ථානයට ලියකියවිලි යැවිය යුතු ය.

4. නඩු වාර්තාවක සහතික කළ පිටපතක් ලබා ගැනීම ප්‍රමාද වන විට, ගැසට් කළ නිලධාරියකු හෝ ඔහු විසින් නියෝජ්‍යතය කළ නිලධාරියකු වහා ම එම උසාවියේ ප්‍රධාන ලිපිකරුට නැත හොත් මහෙස්ත්‍රාත්වරයාට දන්වා, එය ඉක්මන් කරවිය යුතුය. මෙය ලියුම්වලින් ම කර ගන්නට නො සිට හොසින් දන්වා සිටීම වඩා හොඳ ය. ඇපැල් ගැනීම සඳහා ඉතිරි ව ඇත්තේ ඉතා සුළුල කාලයක් නම්, එවැනි අවස්ථාවල, ප්‍රමාදය වළක්වනු සඳහා දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරීන් තමන්ගේ වාර්තා ප්‍රාදේශික පොලිස් අධිකාරි මගින් නොව කෙළින් ම ඒ ඒ දිසාවේ නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් වෙත යැවිය යුතු ය. එවැනි අවස්ථාවල ප්‍රාදේශික පොලිස් අධිකාරිට දැන ගැනීම සඳහා එම වාර්තාවේ පිටපතක් ඔහුට ද යැවිය යුතු ය.

5. මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු චුදිතයකු නිදොස් කිරීමෙන් පසු ස්වකීය තීරණයන් වාර්තාගත කිරීමට දීර්ඝ කාලයක් ගැනීම නිසා එම නිදොස් කිරීමේ නියෝගයට විරුඬ ව ඇපැල් ගන්නා ලෙස ඇටෝර්නි ජනරාල්ට දන්වා සිටීමට පොලිසියට ලැබෙන්නේ ඉතා සුළු කාලයක් පමණක් නම්, ඒ ඒ ගැසට් කළ නිලධාරියා ඉදින් නිදොස් කිරීමකට විරුද්ධ ව ඇපැල් ගන්නා ලෙස ඇටෝර්නි ජනරාල්ට දන්වා සිටිය යුතුය යි තමාට අදහස් වෙතොත්, එම නියෝගයට හේතු ප්‍රකාශ කරන තුරු බලා නොසිට තොරතුරු පොතෙන් ගත් උද්ධෘත සියල්ලක් ද සමග ම වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. (ඇ. ජ. 52.5.21 වැනි දින අංක ඒ 57/52, ඉ.ජ. අංක ඇම්.සී. 1 31-52 බලන්න.)

(බී) නඩු පැමිණිලි කිරීමක් සඳහා ඇටෝර්නි ජනරාල්ගේ අනුමතිය

නඩු පැමිණිලි කිරීමක් සඳහා ඇටෝර්නි ජනරාල්වරයාගේ අනුමතිය ලබා ගන්නා ලෙස නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන විට, ඒ සම්බන්ධ වගකීම භාර නිලධාරියා පහත සඳහන් ලිපිලේඛන දෙපිටපත් සහිතව නිසි පරිදි සූචිගත කොට වෙන වෙන ම ගොනු දෙකක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය:—

(ඒ) ටයිප් කළ පැමිණිලි කෙටුම්පතක්;

(බී) තොරතුරු පොතෙන් ගත් උද්ධෘත;

(සී) සාක්ෂි සාරාංශය;

(ඩී) සාක්ෂිකරුවන් ලැයිස්තුව හා ඉදිරිපත් කරන ද්‍රව්‍ය ලැයිස්තුව

(ඊ) නඩුව පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත වාර්තාවක්.

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණවල දී අන් කෙනකු මෙන් පෙනී සිටීම ගැන එම වරදකරුවන්ට නඩු පැමිණිලි කිරීමට ඇටෝර්නි ජනරාල්වරයාගේ අනුමතිය අවශ්‍ය වන අවස්ථාවල, නියමිත පෝරමයේ ලියූ ඡන්ද පොළ භාර නිලධාරියාගේ ප්‍රකාශයේ පිටපතක්, ඡන්ද ලිපිකරුගේ ප්‍රකාශයේ පිටපතක් යන මේ ආදියත් ඉහත සඳහන් ලිපිලේඛන සමග ම යැවිය යුතු අතර මේ සියල්ලක් දෙපිටපත් සහිත ව වෙන වෙන ම ගොනු දෙකක් වශයෙන් නිබිය යුතු ය. මෙසේ අන් කෙනකු මෙන් පෙනී සිටි තැනැත්තා අල්ලා ගත් ඡන්ද පොළට අයත් ඡන්දදායක ලැයිස්තුවේ පිටපතක් ද එවිය යුත්තේ ය.

(සංලක්ෂ්‍යය—පළාත් පාලන මණ්ඩල සඳහා ඡන්ද විමසන අවස්ථාවල අන් කෙනකු මෙන් පෙනී සිටි වරදකරුවන්ට නඩු පැවරීමට ඇටෝර්නි ජනරාල්ගේ අනුමතිය අවශ්‍ය නොවේ.)

(සි) වරදකරුකිරීමේ නියෝගයක් ප්‍රතිශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇපැල දැන්වීම.

පොලිසියෙන් ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්ලක් පිට වරදකරු කොට දුන් තීන්දුවක් ප්‍රතිශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇපැල දන්වන දැන්වීමක් වෝදක පොලිස් නිලධාරියාට බාර දුන් විට එම පොලිස් නිලධාරියා ප්‍රතිශෝධන දැන්වීමට අමුණා ඇති දිවුරුම් සහතිකයේ එක් එක් ඡේදයක් ගැන වාර්තා කළ යුතු අතර, ප්‍රතිශෝධන දැන්වීම්වල පිටපත්, දිවුරුම් සහතික හා තමාගේ වාර්තාවත්, පැය 48 ක් ඇතුළත තම දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. මෙම ලියකියවිලි ලැබුණු විට දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා පොලිස් නිලධාරියාගේ වාර්තාව දිවුරුම් සහතිකය හා සසඳා හරිවැරදි බලා තමාගේ නිරීක්ෂණයත් ද සටහන් කොට එම ලියකියවිලි මූලස්ථානයට වහා ම යැවිය යුතු ය. පොලිසිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ආණ්ඩුවේ නීති උපදේශක හට මෙම ලියකියවිලි මැනවින් පරීක්ෂා කර බැලීමට සැහෙන තරම් කාලය ලැබෙන සේ කල් තබා ඇටෝර්නි ජනරාල් වෙත එම ලියකියවිලි යැවිය හැකි වන පරිදි, මෙම ප්‍රතිශෝධන දැන්වීම් ලැබුණු වහා ම ඒ ගැන ක්‍රියා කළ යුතු බව සලකා ගැනීම ඉතා ම වැදගත් ය. තොරතුරු පොතේ උද්ධෘත එවන්නට වුවමනා නැත. ඇටෝර්නි ජනරාල්ට ඒවා අවශ්‍ය වුව හොත් මූලස්ථානයෙන් ඉල්ලා එවනු ඇත.

(ඩි) පොලිසියෙන් නඩු පැමිණිලි කිරීම් හා ආණ්ඩුවේ නීති උපදේශක සමග කෙරෙන සම්මුඛ සාකච්ඡා සම්බන්ධයෙන් ඇටෝර්නි ජනරාල් විසින් දෙන උපදෙස්

සාක්ෂිවල උචිත භාවය හා සාක්ෂි ඇතුළත් කළ හැකි නො හැකි බව, පැමිණිලි යන මේ ආදිය සම්බන්ධයෙන් ඇති වන දුෂ්කරතාවකදී සාමාන්‍යයෙන් පොලිස් ස්ථානවල කාර්ය භාර නිලධාරීන් අවශ්‍ය තන්හි දිස්ත්‍රික්කයේ/කොට්ඨාශයේ හෝ පළාතේ කාර්ය භාර නිලධාරියාගෙන් පමණක් නොව එම දිසාවේ නියෝජ්‍ය පොලිස් ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ගෙන් පවා උපදෙස් ගත යුතු ය. එසේ ද වුවත් පැටලිලි සහිත මිනීමැරුම් නීතිවිරෝධී රැස්වීම්, කුමන්ත්‍රණ, රැවටීම් ආදී නඩුවල දී ඇටෝර්නි ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවට අයත්, විශේෂයෙන් ම මේ සඳහා සිටින ආණ්ඩුවේ නීති උපදේශකගෙන් උපදෙස් ලැබිය හැකි ය. මේ අන්දමින් උපදෙස් ඉල්ලා සිටිය යුත්තේ එම දිස වේ නියෝජ්‍ය පොලිස් ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් මගිනි. එසේ ඉල්ලුම් කරන විට පහත සඳහන් ලියවිලි දෙපිටපත් සහිත ව ඔහු වෙත යැවිය යුතු ය. එම ලියවිලි නම්:

(ඒ) නඩුවේ සංක්ෂේප සටහන හා සාක්ෂි සාරාංශය.

(බී) පැමිණිලි කෙටුම්පත.

(සී) නීති උපදෙස් අවශ්‍ය විශේෂ කරුණු.

සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් අවශ්‍ය වෙති සි ආණ්ඩුවේ නීති උපදේශක හට පෙනී ගියහොත් නියෝජ්‍ය පොලිස් ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්වරයාගේ පෞද්ගලික සහකාර නිලධාරියා මේ සඳහා කටයුතු පිළියෙල කළ යුතුය. සාමාන්‍ය පිළිවෙළට නම් එම සම්මුඛ සාකච්ඡාව පැවැත්විය යුත්තේ දිස්ත්‍රික්කය හෝ පළාත භාර ගැසට් කළ නිලධාරියා සමග නොව එම නඩුව පිළිබඳ කාර්ය භාර නිලධාරියා සමග ය. එහෙත් ඉදින් ගැසට් කළ නිලධාරියකු පැමිණ සිටීම විශේෂයෙන් අභිමත වේ නම් එම දිසාවේ නියෝජ්‍ය පොලිස් ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්වරයා එම නිලධාරියකුට පැමිණීමට කටයුතු පිළියෙල කළ යුතු ය.

ඇටෝර්නි ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සෙසු ආණ්ඩුවේ නීති උපදේශකයන් සම්බන්ධයෙන් නම් සම්මුඛ සාකච්ඡා සඳහා කටයුතු පිළියෙල කරනු ලබන්නේ ඇටෝර්නි ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියකු සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් අවශ්‍ය වෙති සි තීරණය කළාට පසුව ය. මෙවැනි අවස්ථාවල නියමයක් වශයෙන් පිළිපැදිය යුතු ක්‍රමය නම් සම්මුඛ සාකච්ඡාවට පැමිණෙන ලෙස එම නිලධාරියාගෙන් ඉල්ලා සිටීම සි. එහෙත් එවැනි ඉල්ලීමක් කළ යුත්තේ කෙළින් ම එම නිලධාරියාගෙන් නොව පොලිස් මූලස්ථානයෙනි. උසාවියේ නීති කෘත්‍ය ආරම්භ කරන්නට සූදානම් වන විට හෝ නීති කෘත්‍ය පවත්වා ගෙන යන අතර ද සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම අවශ්‍ය විය හැකි ය.